

Umowa o współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji elektronicznych doładowań telePOMPKA i teleKODZIK

Dnia w Warszawie pomiędzy:

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Spółka Akcyjna z siedzibą: 01-102 Warszawa, ul. Jana Olbrachta 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 64879, NIP 118-14-77-610, REGON 016107240, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 56 000 000 zł zwaną dalej **eService**, reprezentowaną przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu

2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

a

z siedzibą:
zwaną dalej **Akceptantem**, reprezentowanym przez:

1.

2.

wspólnie określonymi dalej **Stronami**, zawarto Umowę następującej treści:

1. Definicje

Wymienione poniżej określenia Umowy mają następujące brzmienie:

Konto usługi przedpłaconej – konto umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Operatorów usług przedpłaconych, na zasadzie przedpłaty na poczet przyszłych usług, niewymagające opłacenia stałych opłat lub abonamentu.

telePOMPKA – forma Elektronicznego Doładowania polegającego na automatycznym zasileniu wskazanego przez Klienta Konta usługi przedpłaconej.

teleKODZIK (Kod Elektroniczny) – forma Elektronicznego Doładowania polegająca na dostarczeniu Klientowi unikalnej kombinacji znaków, którą należy uaktywnić w systemie Operatora usług przedpłaconych.

Elektroniczne Doładowanie – forma elektronicznego uzupełnienia Konta usługi przedpłaconej, polegająca na zwiększeniu kwoty do wykorzystania zaliczonej na poczet usługi przedpłaconej o wartość zwiększenia.

Elektroniczna Jednostka Doładowania – jednostkowa wartość Elektronicznego Doładowania Konta usługi przedpłaconej, sprzedawana przez eService Akceptantowi, a następnie odsprzedawana przez Akceptanta Klientowi.

Klient – osoba kupująca Elektroniczne Doładowanie od Akceptanta.

Kompensacja Należności – rozliczenie zobowiązania Akceptanta wobec eService z wykorzystaniem środków należnych Akceptantowi od PKO Bank Polski S.A. z tytułu transakcji płatniczych zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującej umowy regulującej akceptację kart płatniczych przez Akceptanta.

Upust – prowizja Akceptanta stanowiąca procent liczony od ceny brutto Elektronicznego Doładowania w sposób opisany w Załączniku nr 1.

Operator usług przedpłaconych – przedsiębiorstwo świadczące usługi przedpłacone.

Paragon – wydruk z Terminala zawierający dane transakcji Elektronicznego Doładowania.

Punkt Sprzedaży – placówka handlowo-usługowa należąca do przedsiębiorstwa Akceptanta, w której dokonywana jest sprzedaż Elektronicznych Doładowań Klientom.

Zestaw POS (Terminal) – elektroniczne urządzenie z odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na sprzedaż Elektronicznych Doładowań oraz/lub realizację transakcji płatniczych.

2. Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest umożliwienie Akceptantowi sprzedaży Elektronicznych Doładowań Klientom Akceptanta przy użyciu Terminali.

3. Zobowiązania Stron:

3.1 Akceptant zobowiązuje się do:

3.1.1 sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Zestawu POS;

3.1.2 zapewnienia prawidłowego przebiegu transakcji Elektronicznych Doładowań zgodnie z niniejszą Umową oraz Regulaminem Obsługi Elektronicznych Doładowań stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;

3.1.3 terminowego regulowania należności wobec eService wynikających z niniejszej Umowy.

3.2 eService zobowiązuje się do:

3.2.1 przysyłania transakcji Elektronicznych Doładowań do autoryzacji w systemie Operatora usług przedpłaconych, który zgodnie z uzgodnionymi z eService procedurami będzie autoryzować lub odrzucać takie transakcje;

3.2.2 przygotowywania i dystrybucji raportów niezbędnych do rozliczenia sprzedaży Elektronicznych Doładowań;

3.2.3 prowadzenia obsługi serwisowej punktów Akceptanta prowadzących sprzedaż Elektronicznych Doładowań.

3.3 Szczegółowe warunki wykonywania Umowy zawiera Regulamin Obsługi Elektronicznych Doładowań.

4. Rozliczenia

4.1 Akceptant będzie prowadził sprzedaż Elektronicznych Doładowań w formie teleKODZIK i/lub telePOMPKA, zgodnie ze wskazaniem w Załączniku nr 1.

4.2 Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań Akceptant otrzyma Upust w wysokości określonej w Załączniku nr 1.

4.3 Cenę sprzedaży Elektronicznych Doładowań przez Akceptanta Klientowi określa kwota widniejąca na Paragonie.

4.4 Z tytułu sprzedaży Elektronicznych Doładowań w Zestawie POS Akceptant zapłaci eService opłatę za używanie oprogramowania umożliwiającego sprzedaż Elektronicznych Doładowań w ramach niniejszej Umowy, opisaną w Załączniku nr 1. eService wystawi Akceptantowi fakturę, w ciągu 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata. Płatność za opłatę nastąpi w trybie określonym w Umowie najmu Zestawu POS zawartej pomiędzy eService oraz Akceptantem.

4.5 Sprzedaż Elektronicznych Jednostek Doładowania rozliczana będzie w trybie dziennym, tzn. codziennie będzie następowało rozliczenie sprzedaży Elektronicznych Doładowań dokonanych w dniu poprzednim.

4.6 Rozliczenie sprzedaży Elektronicznych Doładowań oraz opłat należnych eService wynikających z Umowy najmu Zestawu POS zawartej pomiędzy eService oraz Akceptantem będzie dokonywane przez eService w trybie Kompensacji Należności i/lub polecenia zapłaty. W tym celu eService każdego dnia potrąci kwotę należności Akceptanta wobec eService z kwoty należnej Akceptantowi z tytułu zrealizowanych u Akceptanta transakcji przy użyciu kart płatniczych w oparciu o aktualnie obowiązującą umowę regulującą akceptację kart płatniczych przez Akceptanta.

4.7 Jeżeli kwota należna Akceptantowi z tytułu zrealizowanych u Akceptanta transakcji przy użyciu kart płatniczych będzie niższa od kwoty, jaką Akceptant winien przekazać eService z tytułu sprzedaży Elektronicznych Doładowań oraz opłat należnych eService z tytułu Umowy najmu Zestawu POS zawartej pomiędzy eService oraz Akceptantem, eService dokona dodatkowo obciążenia konta Akceptanta w trybie polecenia zapłaty na kwotę pozostającą do rozliczenia.

4.8 Akceptant wystawi eService zgodę płatnika w celu umożliwienia eService obciążania rachunku bankowego Akceptanta w drodze polecenia zapłaty w przypadku niemożności dokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 4.6. W przypadku braku uregulowania należności powstałych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz Umowy najmu Zestawu POS zawartej pomiędzy eService oraz Akceptantem, Akceptant wyraża zgodę na obciążenie rachunku bankowego Akceptanta w drodze polecenia zapłaty również po rozwiązaniu niniejszej Umowy oraz Umowy najmu Zestawu POS. Wzór polecenia zapłaty stanowi Załącznik nr 3.

- 4.9 W przypadku dni wolnych od pracy i dni świątecznych dniem wystawienia polecenia zapłaty będzie pierwszy następny dzień roboczy. Polecenie zapłaty będzie wówczas zbiorczo obejmować transakcje dokonane w tym okresie.
- 4.10 Akceptant nie może pobierać od Klienta jakichkolwiek dodatkowych korzyści ponad określone w ust. 4.3.
- 4.11 W przypadku nieprzestrzegania przez Akceptanta reguł, o których mowa w ust. 4.10 eService może nałożyć na Akceptanta karę w wysokości 5 000 (pięciu tysięcy złotych) zł za każde takie naruszenie.
- 4.12 W przypadku nieprzyjęcia (odmowy realizacji) przez bank Akceptanta lub odwołania polecenia zapłaty przez Akceptanta, a także odwołania zgody na stosowanie polecenia zapłaty, eService w trybie natychmiastowym wstrzyma możliwość sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Zestawu POS do momentu wyjaśnienia sytuacji.
- 4.13 W przypadku nieprzyjęcia (odmowy realizacji) przez bank Akceptanta polecenia zapłaty z przyczyn spowodowanych przez Akceptanta lub bezzasadnego odwołania polecenia zapłaty przez Akceptanta, a także odwołania zgody na stosowanie polecenia zapłaty, Akceptant zapłaci karę pieniężną w łącznej wysokości 10% nieprzyjętego przez bank płatnika bądź odwołanego polecenia zapłaty, jednak nie mniej niż 500 (pięćset złotych) zł.
- 4.14 Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań, eService wystawi Akceptantowi fakturę w trybie miesięcznym, w ciągu 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym prowadzona była sprzedaż Elektronicznych Doładowań.
- 4.15 W przypadku braku możliwości rozliczenia kwot należnych eService w trybie Kompensacji Należności i/lub polecenia zapłaty, Akceptant jest zobligowany do uregulowania wierzytelności w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
- 4.16 Akceptant upoważnia eService do wystawiania faktur VAT bez podpisu Akceptanta zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami.
- 4.17 eService zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości Upustu, o którym mowa w Załączniku nr 1 w związku ze zmianą warunków współpracy z Operatorami usług przedpłaconych. Tryb wprowadzania powyższych zmian określa pkt 8.
- 4.18 Deklaracja Akceptanta na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej*
- ☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody
- 4.19 Deklaracja Akceptanta na otrzymywanie informacji handlowej w formie elektronicznej*
- ☐ wyrażam zgodę ☐ nie wyrażam zgody

5. Deklaracja sprzedaży i opłata eksploatacyjna

- 5.1 Akceptant zobowiązuje się do osiągnięcia zadeklarowanej średniej, miesięcznej sprzedaży Elektronicznych Doładowań dla każdego Zestawu POS obsługiwanego przez Akceptanta, z uruchomionym oprogramowaniem umożliwiającym sprzedaż Elektronicznych Doładowań, zgodnie z deklaracją określoną w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku nieosiągnięcia zadeklarowanej wielkości sprzedaży eService ma prawo:
- 5.1.1 naliczyć dodatkową opłatę eksploatacyjną w wysokości 25 zł za każdy Zestaw POS, jeżeli w danym miesiącu Akceptant zrealizował obrót niższy niż 80% zadeklarowanej średniej wielkości sprzedaży;
- 5.1.2 naliczyć dodatkową opłatę eksploatacyjną w wysokości 50 zł za każdy Zestaw POS, jeżeli w danym miesiącu Akceptant zrealizował obrót niższy niż 50% zadeklarowanej średniej wielkości sprzedaży.
- 5.2 Zobowiązanie Akceptanta do osiągnięcia zadeklarowanej średniej, miesięcznej wielkości sprzedaży Elektronicznych Doładowań obowiązuje w stosunku do każdego Zestawu POS poczynwszy od drugiego, pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie uruchomienia na nim funkcjonalności Elektronicznych Doładowań.

6. Wsparcie marketingowe

- 6.1 eService dostarczy materiały informacyjne i reklamowe do Akceptantów najpóźniej w dniu uruchomienia sprzedaży Elektronicznych Doładowań w danym Punkcie Sprzedaży.
- 6.2 Akceptant zobowiązuje się do zamieszczania materiałów marketingowych w Punktach Sprzedaży obsługujących Elektroniczne Doładowania.
- 6.3 Akceptant wyraża zgodę na używanie nazwy, logotypu oraz danych teleadresowych Punktów Sprzedaży Akceptanta w materiałach informacyjnych na temat sprzedaży Elektronicznych Doładowań publikowanych przez Operatora usług przedpłaconych bądź eService.

7. Czas obowiązywania Umowy

- 7.1 Umowa wchodzi w życie z dniem uruchomienia funkcjonalności sprzedaży i dystrybucji Elektronicznych Doładowań na pierwszym Zestawie POS.
- 7.2 Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy (pierwotny okres obowiązywania Umowy). W przypadku braku wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron na miesiąc przed upływem pierwotnego okresu obowiązywania Umowy, należy uznać, iż Strony zawarły Umowę na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Akceptant zobowiązany jest do przesłania wypowiedzenia listem poleconym, bądź doręczenia do siedziby eService. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od dnia otrzymania przez eService oświadczenia Akceptanta o wypowiedzeniu.
- 7.3 eService zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:
- 7.3.1 na pisemny wniosek Operatora usług przedpłaconych;
- 7.3.2. w przypadku rozwiązania umowy regulującej akceptację kart płatniczych;
- 7.3.3 jeżeli po upływie 3 miesięcy od daty uruchomienia sprzedaży Elektronicznych Doładowań, średnia miesięczna sprzedaż Elektronicznych Doładowań dla każdego Zestawu POS jest niższa od zadeklarowanej przez Akceptanta w Załączniku nr 1;
- 7.3.4 braku zgody Akceptanta na zmianę Załączników;
- 7.3.5 innych istotnych naruszeń Umowy.

8. Zmiany Umowy i powiadomienia

- 8.1 Akceptant zobowiązuje się do pisemnego informowania eService o wszystkich zmianach danych, dotyczących swojej działalności, mających wpływ na usługi świadczone w ramach niniejszej Umowy, a w szczególności: o zmianie numeru rachunku bankowego, adresu, nazwy, profilu działalności, zaprzestania działalności, itp. Zmiana tych danych nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i wywołuje skutek wobec eService poczynwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zawiadomienie. W razie braku takiego powiadomienia przesłanie przez eService korespondencji na poprzedni adres Akceptanta ma skutek doręczenia, a dokonanie wpłaty na poprzedni rachunek bankowy ma skutek zwolnienia eService ze zobowiązania.
- 8.2 eService jest upoważniony do zmiany Załączników do niniejszej Umowy. Zmiany Załączników zaczną obowiązywać Akceptanta poczynwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca, nie wcześniej jednak niż po trzech tygodniach po wysłaniu Akceptantowi przez eService decyzji o zmianie. W przypadku braku zgody Akceptanta na zmianę, Akceptant ma prawo rozwiązać Umowę w trybie określonym w pkt 7.2 Umowy. Do czasu rozwiązania Umowy obowiązywać będą dotychczasowe warunki określone w Umowie lub warunki określone w doręczonej Akceptantowi decyzji o zmianie, jeśli weszła ona już w życie.
- 8.3 eService zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości Upustu w formie określonej w pkt 8.2 powyżej lub w formie komunikatu, który zostanie wyświetlony na ekranie Zestawu POS oraz wydrukowany na Paragonie. Postanowienia pkt 8.2. będą stosowane odpowiednio z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku informowania Akceptanta o zmianie Upustu w formie komunikatu wyświetlonego na ekranie Zestawu POS za datę poinformowania Akceptanta o zmianie uznaje się datę wyświetlenia komunikatu na Zestawie POS.

9. Ograniczenie odpowiedzialności

- 9.1 eService nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli nastąpiło to w wyniku działania siły wyższej lub z winy stron trzecich, w tym Operatorów usług przedpłaconych lub obsługujących Zestawu POS. Powyższe wyłączenie dotyczy również reklamacji związanych z transakcjami Elektronicznego Doładowania.
- 9.2 Akceptant może dochodzić naprawienia szkody przez eService tylko w granicach rzeczywiście poniesionej straty z tym zastrzeżeniem, że eService nie odpowiada za utracone korzyści, jakie poniósł Akceptant wobec swoich kontrahentów oraz szkody wynikłe z powodu nie dostarczenia do eService aktualnych danych Akceptanta, o których mowa w pkt 8.1.

10. Postanowienia końcowe

* zaznaczyć właściwe

- 10.1 Akceptant zobowiązuje się do rzetelnego, zgodnego z prawdą wypełniania wszelkich formularzy stosowanych przez eService w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
- 10.2 Bez pisemnej zgody eService Akceptant nie może powierzać wykonywania niniejszej Umowy osobom trzecim, ani też przelewać lub przekazywać w inny sposób swoich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
- 10.3 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
- 10.4 Wszelkie spory, wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony poddają sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby eService.

Oświadczam, że niniejszym podpisem akceptuję treść niniejszej Umowy oraz stanowiące jej integralną część Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Warunki handlowe
- Załącznik nr 2 – Regulamin Obsługi Elektronicznych Doładowań oferowanych przez eService S.A.
- Załącznik nr 3 – Zgoda do obciążenia rachunku

Za Akceptanta

Za eService

.....

Marek Paradowski
Prezes Zarządu

Joanna Seklecka
Wiceprezes Zarządu

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość oraz że obie kopie Umowy zawierają te same postanowienia

--	--	--	--	--

Nr sprzedażowy PH

.....
Podpis PH

Załącznik 1

Warunki handlowe

1.1 Akceptant będzie prowadził sprzedaż Elektronicznych Doładowań w postaci:

1.2 telePOMPKA: ☐ TAK *

1.3 teleKODZIK: ☐ TAK *

*) zaznaczyć właściwą opcję

2 Akceptant deklaruje średnią, miesięczną sprzedaż Elektronicznych Doładowań dla każdego Zestawu POS z uruchomionym oprogramowaniem umożliwiającym sprzedaż Elektronicznych Doładowań obsługiwanych przez Akceptanta na poziomie:

[] [] [] [] [] [] [] []

słownie

Za sprzedaż Elektronicznych Doładowań Akceptant otrzyma Upust od wartości brutto kwoty widniejącej na Paragonie w następującej wysokości:

PPkt.	Wartość procentowa Upustu teleKODZIK	Wartość procentowa Upustu telePOMPKA	Nazwa Elektronicznego Doładowania	Nazwa Operatora usług przedpłaconych
2.1			Orange	Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.
2.2			Plus	Polkomtel Sp. z o.o.
2.3			T-Mobile na kartę	T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
2.4			Heyah	T-Mobile Polska Spółka Akcyjna
2.5			Play	P4 Sp. z o.o.
2.6		n/d	Telegrosik	Galena Sp. z o.o.
2.7		n/d	Virgin Mobile	Virgin Mobile Polska Sp. z o.o.
2.8		n/d	Lycamobile	Lycamobile Sp. z o.o.
2.9		n/d	GT Mobile	Lycamobile Sp. z o.o.
2.10		n/d	Vectone Mobile	Mundio Mobile Sp. z o.o.
2.11		n/d	Delight Mobile	Mundio Mobile Sp. z o.o.

3. Upust wyliczony od wartości brutto Elektronicznych Doładowań zawiera podatek VAT.

4. Z tytułu sprzedaży Elektronicznych Doładowań w Zestawie POS, Akceptant zapłaci miesięcznie eService opłatę za używanie oprogramowania umożliwiającego sprzedaż Elektronicznych Doładowań w ramach niniejszej Umowy za każdy Terminal, na którym uruchomiona jest funkcjonalność Elektronicznych Doładowań w wysokości zł netto. Opłata naliczana będzie od pierwszego pełnego miesiąca, w którym nastąpiło uruchomienie funkcjonalności telePOMPKA i/lub teleKODZIK do ostatniego miesiąca włącznie, w którym usługa jest aktywna.

5. Opłaty:

5.1 W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w punkcie 4.12 Umowy Akceptant poniesie opłatę w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) netto za ponowne wznowienie możliwości sprzedaży Elektronicznych Doładowań za pośrednictwem Zestawu POS. eService wystawi Akceptantowi fakturę, w ciągu 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy opłata. Płatność za opłatę nastąpi w trybie określonym w Umowie najmu Zestawu POS zawartej pomiędzy eService oraz Akceptantem.

Załącznik nr 2

Regulamin Obsługi Elektronicznych Doładowań oferowanych przez eService S.A.

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady obsługi Elektronicznych Doładowań przez Akceptanta.

I. Zasady sprzedaży Elektronicznych Doładowań

1. Akceptant zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Umowy, a w szczególności niniejszego regulaminu oraz Instrukcji obsługi terminala POS.
2. Jeżeli po instalacji, uruchomieniu i przekazaniu Akceptantowi Zestawu POS, znajdzie się on w posiadaniu osób nieupoważnionych lub też osoby upoważnione przez Akceptanta uczynią niezgodny z umową użycie z Zestawu POS – wyłączną odpowiedzialność ponosić będzie Akceptant.
3. Akceptant zobowiązany jest do przestrzegania uzgodnionych zasad sprzedaży Elektronicznych Doładowań oraz wykorzystania Zestawu POS zgodnie z Umową i innymi przekazanymi przez eService dokumentami.
4. Sprzedaż Elektronicznych Doładowań w punktach należących do Akceptanta będzie się odbywać w oparciu o następujące zasady:
 - 4.1. eService będzie nabywał od Operatora usług przedpłaconych Elektroniczne Jednostki Doładowania, które następnie będzie odsprzedawał Akceptantowi, zaś:
 - 4.2. Akceptant będzie zbywał określone Jednostki jako Elektroniczne Doładowania Klientowi.
5. Przejście własności Elektronicznych Jednostek Doładowania między eService i Akceptantem nastąpi w chwili dokonania transakcji sprzedaży Elektronicznego Doładowania Klientowi
6. Jeżeli Akceptant sprzedaje Elektroniczne Doładowania po cenie niższej niż oznaczona na Paragonie, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić eService powstałą różnicę między uzyskaną kwotą a ceną należną eService - zgodnie z zasadami niniejszej Umowy. Zwrot różnicy odbywa się z zachowaniem zwykłego, przyjętego w Umowie trybu rozliczeń między eService a Akceptantem.
7. Wartość zakupionego przez Klienta Elektronicznego Doładowania może być wyższa niż wartość oznaczona na Paragonie. Podstawą sprzedaży jest zawsze kwota oznaczona na Paragonie.
8. W przypadku zmiany przedziałów wartości Elektronicznych Doładowań oraz wartości Elektronicznej Jednostki Doładowania, informacje te będą aktualizowane automatycznie na Terminalu przez eService.
9. W przypadku, gdy Akceptant nie będzie w stanie uregulować zobowiązań z tytułu niniejszej Umowy, eService ma prawo zablokować możliwość świadczenia usługi do momentu całkowitego uregulowania zobowiązań wobec eService. W przypadku, gdy zaległości powstają regularnie eService ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
10. Akceptant zobowiązuje się nie inicjować transakcji Elektronicznego Doładowania do czasu jej pełnego opłacenia przez Klienta. Ryzyko nieotrzymania zapłaty od Klienta (w tym także płatności kartowej) ponosi Akceptant.
11. Jeżeli z powodu nieprawidłowego działania Zestawu POS lub innego urządzenia elektronicznego doładowanie Kodu Elektronicznego przebiega nieprawidłowo, w szczególności nie jest możliwe doładowanie konta Klienta o wartość Elektronicznego Doładowania, eService może, pod warunkiem zachowania wymaganych procedur, anulować transakcję, z zastrzeżeniem, iż możliwe jest wycofanie transakcji u dostawcy usługi, a reklamowany Kod Elektroniczny nie został wykorzystany. eService zastrzega sobie prawo do odmówienia anulowania transakcji w przypadku, gdy reklamacja Akceptanta spowodowana jest zaniechaniem przez Akceptanta kontroli stanu rolki papieru w Zestawie POS.
12. Wartości brutto Kodów Elektronicznych dostępnych w ofercie poszczególnych Operatorów usług przedpłaconych komunikowane są przez Operatorów usług przedpłaconych zgodnie z przyjętą przez nich polityką komunikacyjną.
13. eService nie ma wpływu na zmiany wartości brutto Kodów Elektronicznych przez Operatorów usług przedpłaconych.

II. Reklamacje

1. Reklamacje transakcji Elektronicznego Doładowania w związku z transakcją Elektronicznego Doładowania zgłoszone przez Klienta rozpatrywane są wyłącznie przez Operatora usługi przedpłaconej, zgodnie z regulaminem usługi przedpłaconej. Szczegółowe regulacje zawiera regulamin świadczenia usług przez Operatora usługi przedpłaconej.
2. Reklamacje transakcji doładowań dokonanych kartami płatniczymi obsługiwane są zgodnie z regulacjami akceptacji kart płatniczych.
3. Koszty nieuzasadnionych reklamacji obciążają Akceptanta.
4. Potwierdzeniem dokonania sprzedaży Elektronicznych Doładowań jest wydruk z Terminala w postaci Paragonu, który Akceptant powinien przekazać każdemu klientowi dokonującemu zakupu Elektronicznych Doładowań. Akceptant zobowiązany jest zachować kopię każdej sprzedaży do celów kontrolnych i reklamacyjnych przez okres 12 m-cy od dokonania transakcji.

III. Zasady zachowania bezpieczeństwa przy sprzedaży Kodów Elektronicznych

1. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za Kody Elektroniczne od momentu dostarczenia do Zestawu POS kodów zasilających dla sprzedaży Kodów Elektronicznych.
2. Akceptant zobowiązany jest zabezpieczyć Zestawy POS przed nieautoryzowanym ich użyciem, w szczególności przed możliwością dokonania czynów zabronionych realizowanych w sytuacji nieobecności sprzedawcy w czasie godzin pracy Punktu Sprzedaży oraz zabezpieczyć Zestawy POS przed nieautoryzowanym ich użyciem poza godzinami pracy Punktu Sprzedaży. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność finansową w stosunku do eService równą kwotowo wartości utraconych Kodów Elektronicznych w wyniku czynu zabronionego.
3. Do sprzedaży Kodów Elektronicznych upoważnione są tylko i wyłącznie osoby przeszkolone przez eService ze sprzedaży Kodów Elektronicznych.
4. eService zapewnia dostęp do aplikacji Kodu Elektronicznego przy założeniu każdorazowego logowania i wpisania hasła.
5. Akceptant ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie loginu oraz hasła dostępu osobom trzecim.
6. Akceptant zobowiązany jest do drukowania Kodu Elektronicznego dopiero w momencie, gdy dokonuje sprzedaży.
7. Zabronione jest przechowywanie Kodów Elektronicznych w formie wydruków.

(strona pusta)

Zgoda do obciążania rachunku

Załącznik nr 3

Niniejszym wyrażam zgodę

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A.

ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

identyfikator odbiorcy (NIP)

1 1 8 1 4 7 7 6 1 0

do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami.

nazwa i dokładny adres płatnika

numer rachunku bankowego płatnika – zgodny z NRB (26 cyfr)

nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy płatnika

identyfikator płatności (proszę wpisać NIP płatnika bez kresek)

- P R E P A I D

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążenia mojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

(miejsce i data)
otrzymuje odbiorca

(podpis płatnika – posiadacza rachunku bankowego oraz pieczęć nagławkowa firmy)

AT/USU/5.004/13-05-22
7/7

Zgoda do obciążania rachunku

Niniejszym wyrażam zgodę

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A.

ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa

identyfikator odbiorcy (NIP)

1 1 8 1 4 7 7 6 1 0

do obciążania wskazanego poniżej rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi mi fakturami/rachunkami.

nazwa i dokładny adres płatnika

numer rachunku bankowego płatnika – zgodny z NRB (26 cyfr)

nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy płatnika

identyfikator płatności (proszę wpisać NIP płatnika bez kresek)

- P R E P A I D

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku do obciążenia mojego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. odbiorcy. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

(miejsce i data)
otrzymuje bank płatnika

(podpis płatnika – posiadacza rachunku bankowego oraz pieczęć nagławkowa firmy)

AT/USU/5.004/13-05-22
7/7